

Junta General Extraordinaria de la Comunidad - 22 junio 2011

Edición pública redactada · texto asistido por OCR no certificado

ID	SP-ACTA-2011-06-22
Órgano	Comunidad de Propietarios
Fecha	2011-06-22
Páginas fuente	16
SHA-256 fuente	299b86730ec9703649ae8269adb60098a11dcf48bee570978769317f4afbf21c

Advertencia

No es el original, el libro diligenciado, una copia certificada ni una transcripción pericial. El texto público está asistido por OCR y no ha sido certificado ni cotejado línea por línea. Todas las páginas de la copia usada están secuenciadas; los datos privados y reservados se sustituyen por marcadores expresos.

Control de variante: Copia localizada; no es el libro diligenciado ni una copia certificada.

Página fuente 1 de 16

Copia: copia digital de trabajo

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SUN PARK

En Playa Blanca, siendo las 13,30 horas del miércoles 22 de junio de 2011, se da por constituida dicha Junta General Extraordinaria, asistiendo los copropietarios cuya representación, coeficiente de participación se relacionan seguidamente, con expresión de los que tenían derecho a voto por estar al corriente del pago de sus obligaciones comunitarias.

Antes de dar comienzo a la asamblea, y una vez el administrador se disponía a comprobar los asistentes, interrumpieron en la junta el Sr. Juan Rivero y la Sra. Angeles San Gregorio, en representación de Luchy Playa Blanca SL., los cuales querían tomar la palabra antes de que el administrador constituyese oficialmente dicha junta. La presidenta y el administrador se lo prohibieron en reiteradas ocasiones, ofreciéndoles la palabra y cuantos turnos necesitasen durante la junta, El Sr. Juan Rivero y la Sra. Angeles San Gregorio de una forma grotesca, con gritos y malas formas nos recordaron que estábamos en un local que no era de la comunidad de propietarios, sino de sus representantes Luchy Playa Blanca SL., y que nos obligaban a abandonar el local si no accedíamos a sus peticiones, El administrador nos informó que él le había pedido permiso al Sr. Pedro Coll, actual director del complejo y empleado de Luchy Playa Blanca SL., accediendo este Sr. a nuestra petición y pruebas de ello es que los locales estaban abiertos y habilitados para la ocasión, Toma la palabra D. Juan Rivero para desautorizar con amenazas al Sr. Pedro Coll con respecto a dicha autorización.

Toma la palabra la Sra. Fernanda Rondo diciendo que ella había sido convocada por la presidenta de una manera correcta y que por lo tanto, ella quería hacer la Junta, proponiendo hacerla. Entonces la Presidenta propuso a los demás asistentes abandonar el local en el que nos encontrábamos y celebrar la junta, para la que habíamos sido convocados, en cualquier otro lugar, como podía ser el bungalow de cualquiera de los propietarios allí presentes, Todos los asistentes estuvieron de acuerdo, abandonando el local y celebrando esta junta en [FINCA INDIVIDUAL REDACTADA], En dicho apartamento también se presentaron minutos más tarde el Sr. Juan Rivero y la Sra. Angeles San Gregorio y de esta manera se da por comenzada la junta,

ORDEN DEL DIA

- 01.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta anterior.
- 02.- Información por la Sra. Presidenta sobre el estado actual del Complejo, en especial sobre las cuentas de la Comunidad.
- 03.- Aprobación de las deudas de los propietarios morosos al momento de celebración de la junta, así como [la procedencia de su reclamación por la vía judicial.

En su caso, facultar a la Sra. Presidenta para que ejercite, en nombre de la Comunidad de Propietarios, las acciones que considere oportunas, incluyendo el otorgamiento de poderes para pleitos a Procuradores y la contratación de los Letrados que estime conveniente.

- 04.- Ratificar la rescisión del Contrato de Mantenimiento con la Cdad. de Expatriación Sun Park, solicitud a esta de rendición de cuentas, que por motivos de extrema urgencia, se le notificó al director de ésta. Aprobación del nuevo

Página fuente 2 de 16

Copia: copia digital de trabajo

contrato de Mantenimiento del Complejo. Cualquier propietario podrá presentar ofertas de otras empresas para la prestación de los servicios de mantenimiento de las zonas comunes, sea esia integral o parcial de una cualesquiera de las partidas que se contemplen en los presupuestos.

05.- Aprobación nombramiento del nuevo Administrador

06.- Ruegos y preguntas.

A continuación se procede a confeccionar la lista de propietarios presentes o representados que asisten a la reunion:

[LISTA DE ASISTENTES, FINCAS, COEFICIENTES Y REPRESENTACIONES REDACTADA]

Página fuente 3 de 16

Copia: copia digital de trabajo

[CONTENIDO REDACTADO - LISTA ASISTENTES PROPIEDADES]

Objeto de la página: Relaciones nominales de representaciones, fincas y coeficientes.

La página permanece contabilizada y secuenciada. Su imagen y texto íntegros se conservan únicamente en la copia privada de procedencia.

Página fuente 4 de 16

Copia: copia digital de trabajo

Abierta la sesión por la Sra. Presidenta, se paso a tratar los diferentes puntos de Orden del Día.

61.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta anterior.

Se procede por parte de Don Francisco Mario Matos Matas como Administrador de la Comunidad a dar lectura al acta de fecha 2 de febrero de 2011.

Una vez leída dicha acta, se da un turno de intervenciones para cualquier aclaración sobre la misma.

El Sr. Juan Rivera manifiesta que en esa Junta estaba debidamente representado, oponiéndose al contenido del acta que, en su opinión no refleja la realidad de lo acontecido. Asimismo manifiesta no haber recibido el acta de la asamblea.

Después de diversas preguntas solicitando aclaraciones sobre lo acordado en la última junta y aclaradas por parte del Administrador y de la Sra. Presidenta, se pasa a votación aprobándose por unanimidad de los presentes con derecho a voto.

02.- Información por la Sra. Presidenta sobre el estado actual del Complejo, en especial sobre las cuentas de la Comunidad.

Se da la palabra a la Sra. Presidenta para informar sobre este punto, entregándole a este administrador una copia sobre dicho informe para aportar al acta:

“Estimados propietarios:

Veo su preocupación por la recepción de la deuda existente con la Comunidad de Propietarios y voy a intentar explicarles el motivo del envío de la deuda y la posible solución.

Yo también soy propietaria de 1 apartamento en el Complejo Sun Park, y aunque no [FIRMA, SELLO O DILIGENCIA DE FIRMA REDACTADA] explotación sin mi consentimiento. Lo he pedido varias veces con Notario y no me lo han devuelto. Igual que yo hay 24 personas que les pasa lo mismo. La Cdad. de Explotación Sun Park además de no darnos cuentas a nadie, no repartir beneficios, tiene un contrato de Mantenimiento del Complejo por valor de 88 euros apartamento y el resto de los locales, en la proporción de su coeficiente y se supone, digo supone, que todos los que estamos voluntaria o involuntariamente, deberíamos tener la cuota pagada por ellos. Los propietarios que disfrutan libremente de su apartamento tienen que pagarla obligatoriamente.

¿Qué pasa?, ¿Por qué existe una deuda?

Dentro de los presupuestos del mantenimiento hay dos conceptos (Administrador y C.P. Unidad Urb. Colab. Costa Papagayo (1 })), que la Comunidad de Explotación no ha pagado desde el año 2008, y en este momento ascienden a 105.000,00 euros. El problema es que estos recibos están a nombre de la Cdad. de Propietarios Sun Park, y nos están exigiendo que la paguemos. Además de esta deuda tenemos otra de 65.000,00 euros de la C.P. Unidad. Colab. Costa Papagayo por Asfaltado e Iluminarias de la calle, que se adeudan y que nunca nos habían informado hasta ahora.

A la vista de todas estas irregularidades y de las presiones que sufren los propietarios que viven en el complejo (Cortes de agua, cortes de luz, entrada y salida por una puerta inmundicia y tercermundista con riesgo para las personas tanto por el suelo de picon y piedras, como por falta de luz, etc ...), hemos decidido actuar,

Página fuente 5 de 16

Copia: copia digital de trabajo

He dicho ACTUAR, porque como Presidenta de la Comunidad de Propietarios y en uso de las facultades que se me concedieron en la Junta anterior he nombrado un administrador que solicitaré en esta misma Junta se ratifique su nombramiento. Indicarles que dentro de su contrato se encuentra el Asesoramiento legal sobre todos estos problemas.

He dicho ACTUAR, porque entre otras cosas desde hace unos días hemos tenido que poner un Vigilante por parte de la Comunidad de Propietarios ante las noticias alarmantes que nos ha ido dando el Director de la Cdad. de Explotación.

He dicho ACTUAR, porque desde hace un mes se está trabajando sobre el problema que tiene este Complejo en las Referencias Catastrales de todas las fincas, lo que ha llevado a errores en las ventas de Apartamentos y nadie ha puesto soluciones. En este momento hay un apartamento embargado erróneamente.

He dicho ACTUAR, porque hemos visto como el Ayuntamiento de Yaiza estaba cobrando dos veces la basura y estamos tratando de solucionarlo en común, si no lo haremos individualmente.

He dicho ACTUAR, porque la Unidad Urb. Costa Papagayo, nos reclama las cantidades de Iluminaria y Asfaltado y solo han hecho el Asfaltado porque lo han pedido otros complejos, pero nuestras farolas estén en un almacén en espera de pagarse. Y nadie se había preocupado de hablar con ellos.

Hemos comprobado QUE NO SE CORRESPONDE LA CUOTA QUE SE PAGA CON LAS NECESIDADES QUE TIENE ESTE COMPLEJO.

Vds. ignoran cuáles son las Zonas Comunes. ¿Saben Vds. que las piscinas y los Solarium son Locales Particulares, pero que tenemos derecho al USO Y DISFRUTE de ellos?

Realmente solo tenemos los pasillos, las escaleras y algunos elementos comunes como son la Luz y el Agua y poco más. No se cumple con los pagos que hemos dicho antes.

Los meses que la Explotación está cerrada, el mantenimiento del Complejo no es el mismo, los pasillos están sucios y desatendidos y nosotros pagamos todo el año.

Por eso hemos decidido ACTUAR y se ha cancelado el contrato de mantenimiento con la Cdad. de Explotación y se presentarán en breve en una nueva Junta nuevos presupuestos para el año 2012, que se verán reducidos, ya que, en una primera revisión del presupuesto en que se basaba la cuota, los gastos presupuestados eran excesivos

Con respecto a la deuda, ¿cómo vamos a ACTUAR?

En el caso de que la Cdad. de Explotación hubiera cumplido y lo acredite fehacientemente, todos los apartamentos y locales que estén en la explotación, voluntariamente o no, quedarían al corriente de las cuotas a 30 de junio de 2011.

Recuerden que antes he dicho SE SUPONE. ¿Por qué?
wa

Página fuente 6 de 16

Copia: copia digital de trabajo

Segtin se me ha informado, en el espíritu del pacto recogido en el punto 1º del orden del día de la Junta de 25 de julio de 2008, estaba implícita la exoneración de todos los propietarios integrados en la Cdad. de Explotación, del pago de las cuotas mensuales de la Cdad. a cambio de que dicha Cdad. de Explotación asumiera íntegramente el pago de las diferentes partidas integrantes de los presupuestos aprobados ese año y los sucesivos o simplificando los apartamentos y locales integrados en la Cdad. de Explotación no pagaban las cuotas comunitarias mensuales a cambio de que la Cdad. de Explotación pagara todos ABSOLUTAMENTE TODOS los gastos que tuviera que afrontar la Cdad. de Propietarios.

De otra forma no tiene sentido el sacrificio económico que habría efectuado la Cdad. de Propietarios condonando una suma enorme: 88 € x 166 apartamentos de Luchy Playa Blanca, S.L. = 14.608 € mensuales aproximadamente, que por un año son 175,296€, que por tres años son 525.000 €. Todo esto sin contar los 40 locales que tiene y los que disfruta.

Donde están los justificantes de los pagos de agua, luz, seguros sociales, seguro del complejo, salarios, obras, etc.?

En vista de todo esto no queda más remedio que reclamar todas las cuotas.

A partir del 1 de julio tendremos que ingresar la cuota de la Comunidad de Propietarios en la cuenta de la Comunidad y, en su caso, quién tenga un acuerdo de pago de la cuota de la Comunidad de Propietarios con La Comunidad de explotación, debe reclamársela a la propia Comunidad de Explotación.

REALMENTE CREO QUE ESTO VA A SER NECESARIO Y BENEFICIOSO PARA TODOS Y ESPECIALMENTE PARA EL COMPLEJO”

Se abre un turno de intervenciones a los asistentes por si desean que se les aclare alguna duda.

Toma la palabra D. Carmelo Marrero, de Muruga SL. preguntando a la presidenta y al administrador lo siguiente: “¿HAN INGRESADO ALGUNA VEZ CUOTAS DE COMUNIDAD LOS SRES. DE LA EMPRESA LUCHY PLAYA BLANCA SL. EN LA CUENTA CORRIENTE DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS?.

A dicha pregunta la Sra. Presidenta responde: “NO APARECE NINGUN INGRESO POR ESTE CONCEPTO, EN ESTOS TRES ÚLTIMOS AÑOS, SOLO DETECTAMOS UN INGRESO DE 500,00 € QUE SE PRODUJO PARA PODER CONTAR CON LOS SERVICIOS DEL ADMINISTRADOR Y ESTE ACCEDIERA A CONVOCAR LA JUNTA”,

A continuación toma la palabra D. Juan Rivero, representante de Luchy Playa Blanca S.L. quien manifiesta: “Estoy trabajando y representando a los propietarios de la explotación, Creo que se debe debatir si lo que hay son dos comunidades, una de bienes y otra de explotación y hay que ver hasta donde llega las responsabilidades de cada una. Los juicios cuestan dinero. Creemos que hay muchas cosas mal que vienen de atrás. Mi primera pregunta es ¿cabe una comunidad de propietarios en una comunidad de bienes?, creo que sí, creo que mi representado, Luchy Playa Blanca SL. estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con todos aquellos propietarios que habían pedido y que siguen pidiendo recuperar las llaves de su propiedad.

6

Página fuente 7 de 16

Copia: copia digital de trabajo

Este complejo figura como hotel y cada vez que viene una inspección, por encontrarse propiedades fuera del contrato de explotación, somos sancionados. La presidenta no puede anular el contrato de mantenimiento.

La semana próxima viene un Tour Operador que va a llenar esta complejo y por lo tanto solicito lleguemos a un acuerdo.”

Toma la palabra Dofia Concepción Molina para decir que su representado tiene su bungalow dentro de la explotación.

Toma la palabra D. Anastasio Molina y manifiesta que “quiere hacer constar que se ve sorprendido al recibir el burofax donde se le convoca a esta junta y donde se le informa que tiene deudas de cuotas con la comunidad de propietarios. Hasta el 8 de septiembre de 2010, no se me ha comunicado por parte de la explotadora ninguna información sobre las rentas, ni tampoco de los pagos de cuota de comunidad, etc... Por todo ello, solicito a esta administración de la Comunidad de Propietarios se me facilite certificación de esta junta y de todas las anteriores, a lo que el administrador responde que se le hará llegar lo antes posible.”

Toma la palabra D. Carmelo Marrero y expone que el conoce desde hace muchos años el turismo en nuestras islas. En primer lugar considero que esto no es un hotel y que creo que esta considerado como balneario. “Este complejo desde un principio fue revisado y a posteriori informado por las personas oportunas que delimitaron las responsabilidades de la comunidad de explotación con la comunidad de propietarios. Existen muchas sentencias en las que se aplica cuotas de comunidad a todos aquellos propietarios que no quieran ofrecer su propiedad a la comunidad de explotación, entiendo que en este complejo, sucede lo mismo. Afirmando que tengo mi bungalow secuestrado y que no se me ha entregado mi propiedad, aunque lo he solicitado en diferentes ocasiones, incluyendo notarialmente, y a todo esto se le une que ni siquiera se me ha ingresado nunca ningún dinero en concepto de beneficio. Solicito una vez más a los representantes de Luchy Playa Blanca SL. se me devuelvan las llaves de mi bungalow, que me consta sigue en explotación.”

Toman la palabra los Sres. Mariano Palacios y D. Pablo Scarabotti para dirigirse a los Sres de Luchy Playa Blanca SL. diciéndoles, “nuestro bungalow a la explotadora y nunca nos han pagado beneficios, no nos han rendido cuentas nunca y además debemos comunidad. Sr. Juan Rivero ¿qué tenemos?”

Toma la palabra D. Pablo Rivero, exponiendo que tienen contrato de alquiler con Luchy Playa Blanca SL. por los locales de sus representados, dichos contratos ya están vencidos y además se le ha solicitado, fehacientemente, a Luchy Playa Blanca SL. la devolución de los mismos e incluso se le ha propuesto el que se les deje negociar directamente con los subarrendados y que la respuesta ha sido siempre en plan amenaza e incluso se les ha advertido que no apareciesen más por sus propiedades. El administrador le pide al Sr. Pablo Rivero que si puede aportar copia de dichos contratos y los requerimientos a los que hace mención para aportar a este acta, a lo que el Sr. Pablo responde que si.

Toma la palabra D. Pedro Coll, quien nos aporta un documento donde su representado hace la siguiente exposición:

“Hola Pedro:

Quiero que me representes en la reunión y que comentes lo siguiente:

- 1º No pagaremos las cuotas ya que damos por entendido que ya las paga la explotadora.
- 2º Que se definan que son las cuotas de la comunidad, los 88 €
- 3º Que la explotadora presente resultados a todos.

Página fuente 8 de 16

Copia: copia digital de trabajo

4° Que se hagan publicas las deudas de la explotadora.

5° Que los que no cedan el apartamento a la explotadora tengan otra cuantia.

6° Que los que estan fuera de la explotadora no causen mal estar y discordia entre otros propietarios

7° Mientras que no cobre los derechos de nuestro apartamento no se hara ningun movimiento por nuestra parte.

8° Me niego rotundamente a que haya comunidad de propietarios.

9° Ver las cuentas de la comunidad de propietarios

10° Reclamar a Luchy Playa Blanca todos los movimientos económicos via juzgado y a sus administradores.

11° Ver las complementarias de la venta de los apartamentos, ya que la agencia tributaria esta yendo contra varios propietarios, asi mismo yo cursé una denuncia para que se haga una inspeccion en el complejo por técnicos de la agencia tributaria”

A continuacion, toma la palabra de nuevo La Sra. Presidenta para pedirle al ietrado D. Esteban Lopez Noriega, que responda a las exposiciones que han hecho los diferentes propietarios y principalmente D. Juan Rivero en representación de Luchy Playa Blanca SL.

Toma la palabra D. Esteban Lopez, diciendo que este es un caso tipico de conflicto en complejos en los que coexiste una Comunidad de Explotación junto con la comunidad de Propietarios y que el sentido comtin impone que se esfuercen las partes en conflicto en llegar a acuerdos razonables, en evitacin de litigios que nunca son deseables.

Expuso también que en el acta del 25 de julio de 2008, la comunidad de Propietarios pacto con la Comunidad de Explotación Sun Park Que ésta entidad se encargara de los servicios de mantenimiento del Complejo, por un periodo concreto a cuyo fin podria prorrogarse por acuerdo entre las partes, estableciéndose de forma somera las obligaciones de cada parte. El pacto con caracter contractual jamas fue renovado expresamente, posibilitando una situación de hecho que no ha sido controlada por las anteriores Juntas Rectoras de la Comunidad, dandose la circunstancia de que la Comunidad de Explotación Sun Park era a la vez la entidad encargada del mantenimiento y su representante legal Presidente de la Comunidad de Propietarios que controlaba por completo, situación que no era la mas aconsejable para ejercitar el adecuado control del desempeño de sus obligaciones por la citada empresa, al confundirse en la misma persona la representación legal de ambas entidades, lo que genera un claro conflicto de intereses.

Toma la palabra el Sr. Juan Rivero, alegando que él no entiende el burofax reclamandole tantas cuotas de comunidad, a lo que la presidenta responde que ha pedido las justificaciones de pago por parte de Luchy Playa Blanca SL. en reiteradas ocasiones, recibiendo el silencio por respuesta. A eso hay que afadir las reclamaciones efectuadas a la Comunidad de Propietarios por parte de diferentes acreedores, tales como el anterior Administrador y la urbanizadora Papagayo SL. y que por Jo tanto esta presidenta entiende que hasta que no se justifique por parte de Luchy Playa Blanca SL. el puntual cumplimiento de fas obligaciones contraidas en el mencionado pacto, debe la totalidad de fas cuotas insatisfechas, razén por la que le son reclamadas. También manifiesta la Presidenta que le llegan rumores de atrasos en el salario de los empleados y ala Seguridad Social, hechos que tratara de aclarar.

Toma la palabra el Administrador para ofrecerse como intermediario entre Luchy Playa Blanca S.L. y la Comunidad de Propietarios, a fin de que dicha entidad justifique el estado de sus cuentas con la comunidad de Propietarios a fin de regularizar su situación.

Página fuente 9 de 16

Copia: copia digital de trabajo

que estime conveniente, votando a favor todos los Sres. al principio relacionados con derecho a voto.

04.- Ratificar la rescisión del Contrato de Mantenimiento con la Cdad. de Explotación Sun Park, solicitud a esta de rendición de cuentas, que por motivos de extrema urgencia, se le notificó al director de ésta. Aprobación del nuevo contrato de Mantenimiento del Complejo. Cualquier propietario podrá presentar ofertas de otras empresas para la prestación de los servicios de mantenimiento de las zonas comunes, sea esta integral o parcial de una cualquiera de las partidas que se contemplen en los presupuestos.

Se pasa a leer por parte del administrador el burofax remitido por la Sra. Presidenta a los actuales responsables de mantenimiento, cuya copia también adjuntamos a esta acta (ANEXO I). Además la Sra. Presidenta explica que solamente se ha presentado una propuesta de mantenimiento y administración por la empresa Pamanil SL., que ofrece incluso más servicios que los contratados actualmente y además más baratos, copia de cuyo presupuesto se adjunta también a este acta (ANEXO II). Todos los Sres. al principio relacionados con derecho a voto, votan a favor.

Toma la palabra el Don Juan Rivero diciendo que la Sra. Presidenta no tiene derecho a anular dicho contrato y que además no le encuentra sentido, a lo que la presidenta le responde que todos los motivos para rescindir dicho contrato están perfectamente explicados en el burofax que al principio de este punto quedó leído, explicado y aprobado. ‘

05.- Aprobación nombramiento del Administrador »

La presidenta explica que, según los estatutos comunitarios, ella tiene derecho a contratar un nuevo administrador, ya que el anterior, y debido a que el anterior presidente dejó de pagarle, renunció a seguir prestandonos sus servicios.

Desde hace dos meses ha contratado los servicios de administración a la empresa Pamanil SL., cuyo presupuesto está incluido en el documento que aporta esta empresa (Pamanil SL.) en el punto N° 04 de esta junta. No obstante en aras de realizar con máxima transparencia su labor, Pamanil SL. quiere someter a esta junta la aprobación del nombramiento del nuevo administrador. Todos los Sres al principio relacionados con derecho a voto, votan a favor.

06.- Ruegos y preguntas.

En este punto del orden del día se da un turno de palabra a los asistentes por parte del administrador y nadie de los presentes, utiliza la palabra, excepto la Presidenta que agradece a los presentes su asistencia y colaboración, dando por terminada la junta siendo las 16:40 horas del día al principio indicado de todo lo cual yo como secretario doy fe.

Vº Be

La Presidenta

ae

pugine Pape - _

en

a

13

Página fuente 10 de 16

Copia: copia digital de trabajo

A la atención de DON PEDRO COLL

[DATO IDENTIFICATIVO, DE CONTACTO, DOMICILIO O FIRMA REDACTADO]

[CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD DE DOMICILIO REDACTADOS]

Las Palmas de Gran Canaria a 14 de junio de 2011

Muy Señor nuestro:

Sirva la presente para comunicarle nuestra voluntad de prescindir de los servicios que, al parecer, viene prestando la Comunidad de Explotación Sun Park, que Ud. actualmente dirige, en relación con el mantenimiento integral de las zonas comunes del Complejo SUN PARK, de cuya Comunidad de Propietarios, como sabe, soy Presidenta desde el 02.02.2011.

Estos servicios le fueron encomendados por acuerdo adoptado en la Junta General Extraordinaria de la Comunidad de Propietarios, celebrada el 25.07.2008, sin que se formalizara, en tanto tengo entendido, el correspondiente contrato de prestación de servicios y sin que, en consecuencia, quedasen definidas con la claridad que fuera deseable, por razones de mutua seguridad, ni las obligaciones asumidas por la Comunidad de Explotación que Ud. dirige, ni las de la Comunidad de Propietarios que yo preside: a

Esta situación se ha ido prolongando hasta ahora, "sin. ningún. tipo de control por ninguna de las dos partes y buena prueba de ello es que, hasta hoy, no aparece en la documentación de la Comunidad de Propietarios del Complejo SUN PARK al que he tenido acceso, liquidación periódica alguna. :

Por otra parte, han sido desatendidas obligaciones. que, según. me informan, la Comunidad de Explotación había asumido. Le contera de momento, las siguientes:

- Pago de 24.000,00.-€. al Sr. Muiy, anterior: administrador de la Comunidad de Propietarios, cuya deuda ha sido establecida por sentencia judicial:

- Pago pendiente por importe de 79.942,31.-€. a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.P. UNIDAD URB. COLAB; GOSTA PAPAGAY®; por recibos de cuotas de la Comunidad de la Urbanización de 01.07.2008 a 01.06.2011; ambos incluidos.

- Pago pendiente por importe de 21.736,78.-€. a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.P. UNIDAD URB: COLAB. COSTA PAPAGAYO por aportaciones a los gastos de luminarias.

Finalmente, en visitas efectuadas al Complejo, he podido comprobar, personalmente, que el servicio de mantenimiento presenta severas deficiencias que están redundando en perjuicio de las zonas comunes del Complejo y del Complejo en sí mismo.

Estas deficiencias en la prestación del servicio se deben a que la Comunidad de Explotación Sun Park adeuda salarios a sus empleados que están en el Complejo en clara actitud de protesta, sin desarrollar trabajo efectivo.

Por todo ello y en el ánimo de introducir principios de orden y racionalidad en la administración de la Comunidad de Propietarios que presido, le comunicamos que, con efectos al día 30.06.2011, rescindimos la prestación de servicios que la Comunidad de Explotación Sun Park, de la que Ud. es actualmente Director, viene prestando a la Comunidad de Propietarios del Complejo SUN PARK, al tiempo que le requerimos para que:

14

Página fuente 11 de 16

Copia: copia digital de trabajo

1.- Cese, a partir del día 30.06.2011, en el desempeño de cualquier actividad que, por cuenta de la Comunidad de Propietarios del Complejo SUN PARK, venga realizando en el complejo, retirando del mismo el personal que viniera prestando el servicio.

2.- Me presente, en el plazo de 15 días, a partir de la recepción de este burofax, la rendición de cuentas por su gestión, así como la liquidación final de las mismas.

Atentamente

Asuncién Aizpurda Sanchez

Presidenta de la Comunidad de Propietarios del Complejo SUN PARK

Página fuente 12 de 16

Copia: copia digital de trabajo

rdlild IIIT dL

O) PRESUPUESTO COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
COMPLEJO SUN PARK

1.- PRESTACION DE SERVICIOS SOBRE EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, JARDINES,
Y ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA COMUNIDAD.

DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD

a) Tenemos por objeto la prestación de servicios de jardinería, limpieza y mantenimiento de pasillos y jardines, actividad esta que incluye tanto la ejecución de los trabajos propiamente de jardinería, asesoramiento en dicha materia como mantenimiento en general de la urbanización y limpieza de la misma. A su vez, incluido en este presupuesto está el de servicio de portería de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20h.

b) Los trabajos de portería, jardinería, limpieza y mantenimiento en general serán ejecutados por 2 operarios, a jornada completa que realizarán un cómputo de 80 horas semanales, de Lunes a Viernes, de día, además de este cómputo se realizarán las necesarias de dirección por un encargado.

c) Las herramientas y maquinarias necesarias para la realización del servicio correrán a cargo de PAMANIL SL. así como su mantenimiento y reparación. El material fungible corre a cargo de la comunidad.

d) Las Palmeras de gran porte no están incluidas en este 'contrato y serán presupuestadas aparte.

e) El pago se realizará entre los días 5 y 10 de cada mes siguiente a la prestación del servicio en el:

\$.200,00 €

(impuestos
aparte)

2.- ADMINISTRACION DE FINCAS-

DESCRIPCION DE SERVICIOS oo : CANTIDAD

i Administrador' de fincas de la comunidad para 2.011 que incluye los servicios:

a) Velar por el buen régimen de la casa, instalaciones y servicios.

b) Preparar y someter a la junta el plan de gastos previsibles.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados en materia de obras.

d) Efectuar los pagos y realizar los cobros que sean procedentes y la contabilidad de la comunidad.

e) Actuar; en su caso, como Secretario de la Junta y custodiar a disposición de los titulares la documentación de la comunidad.

f) Asistencia a las Juntas y la elaboración de actas correspondientes.

g) Todas las demás atribuciones que se confieren en la Junta.

h) Presentar las demandas de morosos excepto procurador y desplazamientos.

1.046,00 €

(impuestos
aparte)

VºB® SUN PARK VºBº PAMANIL SL

YAN Sie

(i

rie wcha dt rane

ea pedenes)

Página fuente 13 de 16

Copia: copia digital de trabajo

Ademas dicha mediación también iría orientada a intentar lograr un acuerdo entre ambas partes, en aras de conseguir una buenas convivencia respetando las diferentes inquietudes y deseos de los propietarios.

Sin nada mas que añadir se da por cerrado este punto informativo.

03.- Aprobación de las deudas de los propietarios morosos al momento de celebración de la junta, así como la procedencia de su reclamación por la vía judicial.

En su caso, facultar a la Sra. Presidenta para que ejercite, en nombre de la Comunidad de Propietarios, las acciones que considere oportunas, incluyendo el otorgamiento de poderes para pleitos a Procuradores y la contratación de los Letrados que estime conveniente.

En este punto del orden del día, se informa por parte del administrador del estado actual de las deudas de los propietarios, adjuntándose a este acta el informe correspondiente sobre dichas deudas:

[CONTENIDO REDACTADO - TABLA PROPIETARIOS/FINCAS/DEUDA]

Objeto de la redacción: comienzo de una relación nominal de propietarios, fincas, fechas y cantidades reclamadas. La estructura y existencia del informe se conservan en el párrafo anterior; las filas individualizadas se mantienen únicamente en la copia privada de procedencia.

Página fuente 14 de 16

Copia: copia digital de trabajo

[CONTENIDO REDACTADO - TABLA PROPIETARIOS DEUDA]

Objeto de la página: Tabla de propietario/finca/saldo; datos financieros individuales.

La página permanece contabilizada y secuenciada. Su imagen y texto íntegros se conservan únicamente en la copia privada de procedencia.

Página fuente 15 de 16

Copia: copia digital de trabajo

[CONTENIDO REDACTADO - TABLA PROPIETARIOS DEUDA]

Objeto de la página: Continuación de tabla de propietario/finca/saldo.

La página permanece contabilizada y secuenciada. Su imagen y texto íntegros se conservan únicamente en la copia privada de procedencia.

Página fuente 16 de 16

Copia: copia digital de trabajo

[CONTENIDO REDACTADO - TABLA PROPIETARIOS DEUDA]

Objeto de la página: Continuación de tabla de propietario/finca/saldo y datos individuales.

La página permanece contabilizada y secuenciada. Su imagen y texto íntegros se conservan únicamente en la copia privada de procedencia.